Os meus esquemas — 1. Restrições

Requisitos (todos!):

• previsão expressa na Lei Fundamental

• lei geral e abstrata

• sem efeito retroativo

• proporcionalidade (aula 7)

• respeitar o núcleo do direito (limite dos limites)

Os meus esquemas — 2. Estado de exceção

Suspende o exercício, não acaba com o direito.

Nunca suspensos: vida · integridade · identidade · lei penal não retroativa · consciência.

Comparar com as restrições do art. 18.º (perguntar na aula).

Os meus esquemas — 3. Proporcionalidade

Adequação: serve o fim?

Necessidade: havia meio menos restritivo?

Sentido estrito: o sacrifício compensa?